MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE

DE LA POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

École Nationale de Police de Nîmes

Nom _____

Prénom _____

section _____

Mle _____

SSP Nîmes

278e Promotion
d'élèves gardiens de la paix et 153 ème

USP 2

1 HEURE

Acquis*	Non Acquis*

*Entourer la mention utile sachant que l'élève doit avoir obtenu 12 bonnes réponses sur les 20 questions pour valider le devoir.

Pour l'ensemble de l'épreuve, vous êtes le policier adjoint Loïc LEGRAND, affecté à la circonscription de sécurité publique de Carpentras (84) dirigée par le Commissaire divisionnaire de police MERMOT Thierry.

Madame LECOEUR vient voir son père qui habite dans le centre-ville, elle marche sur le trottoir en téléphonant quand soudain un individu tente de lui dérober son téléphone portable. Elle résiste, l'individu lui porte alors un coup de couteau qui l'atteint au niveau du bras pour la contraindre à le lâcher. Il se prépare à frapper de nouveau, elle enfonce alors ses doigts dans les yeux de l'agresseur et réussit à s'enfuir. Une patrouille pédestre passant par là, interpelle l'individu et le conduit au commissariat. La victime blessée est conduite par les sapeurs pompiers à l'hôpital.

1°) Analysez cette situation et énumérez les conditions de la légitime défense en précisant pour chacune leurs justifications par rapport au thème. En conclusion, dites si la personne a agi ou non dans le cadre de la légitime défense.

BJ-06 DPS DPG page 7

Pour valider l'atteinte A1 (3 conditions + 3 justifications).

Pour valider l'acte de défense A2 (3 conditions + 3justifications)

La conclusion A3 si bonne réponse.

LD acquise = si A1 + A2 + A3 validés ou si A1+A2 validés

LES CONDITIONS DE LA LÉGITIME DÉFENSE	**LEUR JUSTIFICATION PAR RAPPORT AU THÈME**	
IL FAUT UNE ATTEINTE :	A1	NA 1
Injustifiée	Porter des coups de couteau est illégitime et contraire au droit. Cette action constitue une infraction prévue et punie par la loi pénale.	
Actuelle	L'auteur a frappé la victime au bras avec son couteau et s'apprête à réitérer son geste.	
Réelle	l'auteur a porté un coup de couteau et tente de redonner un second coup. Cette atteinte n'est pas hypothétique.	
L'ACTE DE DÉFENSE EST DONC :	A 2	NA 2

nécessaire	LECOEUR n'a pas d'autre moyen de se soustraire au danger qui la menace. elle doit agir vite car l'auteur s'apprête à réitérer son geste.		
simultané	LECOEUR déjà blessée au bras, plante ses doigts dans ces yeux de l'individu pour éviter dans le même temps un autre coup de couteau. Les deux actions sont concomitantes, il y a simultanéité dans les actes.		
proportionné	LECOEUR se défend en plantant ces doigts dans les yeux de l'individu.Cette défense est proportionnée par rapport à l'agression avec un couteau susceptible d'infliger une autre blessure plus sérieuse, voire mortelle.		
En conclusion : LECOEUR a agi dans le cadre de la légitime défense des personnes.		A3	NA3

L'article L.435-1 du code de la sécurité intérieure précise les différentes situations lors desquelles le policier peut faire usage de son arme de service.

2°) Citez les trois conditions préalables à l'usage d'une arme par un policier.

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis
Acquis si 3 bonnes	

- il doit agir dans l'exercice de ses fonctions
- il doit être revêtu de son uniforme ou insignes extérieurs apparents de sa qualité
- en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée

3°) Citez les cinq situations qui pourraient conduire un policier à faire usage de son arme ?

BJ-08 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis
Acquis si 5 bonnes réponses	

1-des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers soit des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers

2 - la défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées

3 - la fuite d'un individu dangereux placé sous leur garde

4 – l'immobilisation d'un véhicule occupé par un ou des individus dangereux

5 - le périple meurtrier

4°) Que signifie: «le policier ne peut utiliser son arme qu'en cas d'absolue nécessité» ?

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis

-il doit exister une menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de l'agent ou d'autrui

5°) Citez les cas où les sommations sont obligatoires.

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- la défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées
- la fuite d'un individu dangereux placé sous leur garde

6°) La situation 5 prévoit l'usage de l'arme dans le cadre d'un périple meurtrier perpétré par un individu, quelles en sont les trois conditions nécessaires ?

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis
Acquis si 3 bonnes	

- L'individu vient de **commettre** ou **tenter de commettre un ou plusieurs meurtres** ;
- et le policier a des raisons réelles et objectives de penser, au regard des informations dont ils disposent à cet instant précis, et notamment du contexte, qu'une **réitération** de ces crimes est **probable**
- l'usage de l'arme est le seul moyen et a pour but exclusif d'empêcher la réitération de ces crimes, dans un **temps rapproché**.

De patrouille portée,de passage rue du Lavoir, votre attention est attirée par un individu qui sort en courant de la supérette Carrefour un sac plastique à la main. Le gérant le poursuit en criant : « au voleur au voleur arrêtez-le !! »

7°) Dans quel cas de flagrance vous trouvez-vous ? Précisez l'article et le code qui le prévoit.

BJ-05 Fascicule DPS-DPG, page 33

Acquis	Non Acquis
Acquis si 2 bonnes réponses	

- dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonnée est poursuivi par la clameur publique.
- article 53 alinéa 1 du code de procédure pénale.

8°) Hormis celui évoqué dans le thème ? Citez les autres cas de flagrance que vous connaissez.

Fascicule DPS-DPG, page 33

Acquis	Non Acquis
Acquis si bonne réponse	

- le crime ou le délit se commet actuellement
- le crime ou le délit vient de se commettre

- il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonnée est :

  - soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit

Vous descendez du véhicule et le poursuivez. L'individu se fond dans la foule et vous le perdez. Le gérant vous précise qu'il lui a remis la caisse de la matinée contenant 250 euros en numéraire sous la menace d'une arme de poing.

Vous poursuivez vos recherches dans le centre-ville et aux abords du jardin public. Vous repérez un individu que vous identifiez comme l'auteur des faits. Ce dernier vous aperçoit et prend la fuite dans le jardin public. Vous le poursuivez à pied en le gardant à vue, ce dernier se retourne et pointe un pistolet dans votre direction.

9°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- oui

10°) Existe-t-il un cas évoqué par l'article L.435-1 du code de la sécurité intérieure correspondant à cette situation ? Si oui lequel ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis
Acquis si une bonne réponse	

- oui

- « des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers»

accepter si l'élève ajoute .(des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers)

L'individu reprend sa course son arme à la main. Vous vous rapprochez de lui sans pouvoir l'arrêter.

11°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- non

L'individu réussit à vous échapper en se dissimulant dans la foule.

12°) Pour un policier actif, quels types d'armes rentrent dans le cadre légal de l'usage des armes ?

BJ-06 DPS DPG page 19

Acquis	Non Acquis
Acquis si 2 bonnes réponses	

- l'arme individuelle
- l'arme en dotation collective
- l'arme intermédiaire

13°) Une enquête de flagrant délit peut-elle être diligentée dans le cadre d'un délit non puni d'emprisonnement ?

BJ-05 Fascicule DPS-DPG, page 34

Acquis	Non Acquis

- non

14°) Dans le cadre d'une enquête concernant un crime ou un délit, qui peut communiquer sur l'enquête?

BJ-05 Fascicule DPS-DPG, page 31

Acquis	Non Acquis
Acquis si 1 bonne réponse	

- le procureur de la République .

- L'officier de police judiciaire avec l'accord et sous le contrôle du procureur de la République

Lors d'une autre vacation, à 06h00 le CIC vous demande de vous rendre à l'entrepôt Coca-cola. Sur place vous prenez contact avec l'agent de sécurité en poste ce jour. Il vous explique qu'il a surpris un individu sur le parking de stockage extérieur en train de remplir le coffre de son véhicule avec des packs de bouteilles de Coca-cola. L'individu a tenté de remonter dans son véhicule et l'agent de sécurité en voulant le retenir, lui a alors asséné un violent coup de matraque télescopique sur le crâne le blessant grièvement. Il est transporté inconscient et dans un état grave.

15°) L'agent de sécurité a-t-il agi dans le cadre de la légitime défense des biens? Justifiez votre réponse.

BJ-06 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis
Acquis si bonne réponses	

- Non

- L'acte de défense de l'agent n'est pas proportionné par rapport à l'atteinte. Le coup de matraque télescopique lui a causé de graves blessures à la tête potentiellement mortelles.

16°) Quelles conditions doit remplir l'acte de défense pour un bien?

BJ-06 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis
Acquis si 3 bonnes	

L'acte de défense doit être:

- strictement nécessaire
- autre qu'un homicide volontaire
- proportionné

17°) L'article 122-6 du Code pénal précise les deux cas où la personne est présumée avoir agi en état de légitime défense. Citez-les. BJ-08 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis
Acquis si 2 bonnes	

- pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
- pour se défendre de jour comme de nuit contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

Dans l'après-midi, de patrouille portée, de passage place du marché. Votre attention est attirée par deux individus sur un scooter qui s'intéressent aux passants. Soudain ils se rapprochent d'une

jeune femme et le passager saisit le sac à main de cette dernière. La jeune femme résiste et tombe à terre, elle ne lâche pas son sac à main et fait chuter le passager. Vous intervenez et vous interpellez l'individu. Le conducteur réussit à prendre la fuite.

18°) Qualifiez l'infraction commise par les individus? Vous ne tiendrez pas compte des éventuelles circonstances aggravantes.

BJ 1 DPS-DPG p.9

Acquis	Non Acquis
Acquis bonne réponse	

- tentative de vol (aggravé)

19°) Citez les conditions pour que cette infraction soit punissable?

BJ 4 DPS-DPG p.9

Acquis	Non Acquis
Acquis 2 bonnes réponses	

- un commencement d'exécution
- l'absence de désistement volontaire

20°) Qualifiez le rôle du conducteur dans la commission de cette infraction.

BJ 4 DPS-DPG p.9

Acquis	Non Acquis
Acquis si bonne réponse	

- co-auteur